



P U T U S A N

Nomor 560 /Pid.Sus./2014/PN DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana ditingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tgl. lahir : 36 tahun/26 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tetapo Dusun Sidomukti Rt.002/Rw.003,
Desa Yosomulyo, Kec. Gambiran Kab.
Banyuwangi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan sekarang;---

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

- Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat - surat yang terlampir didalamnya ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa didepan sidang ;-----
- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan sidang yang didalam surat tuntutan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim supaya atas terdakwa dinyatakan sebagai berikut :

hal. 1 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menjatuhkan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
4. Menyatakan barang bukti:
 - Satu lembar kain warna hijau bermotif endek;
 - Satu baju kaos warna pink;
 - Satu celana pendek warna biru krem;
 - Satu celana dalam warna krem.dikembalikan kepada saksi korban melalui saksi SAKSI MR;-----
5. Menetapkan supaya terpidana terbebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum dalam pledoinya secara lisan pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga mohon supaya terhadap Terdakwa dihukum seringan-ringannya supaya Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya, begitu juga dari Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan mohon hukuman seringan-ringannya karena dia tidak memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan ; -----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi Terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya yang uraiannya sebagai berikut :

hal. 2 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 bertempat di kamar SAKSI KORBAN di DENPASAR atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni SAKSI KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 SAKSI KORBAN mengalami bengkak dan sakit pada bagian leher karena mengira SAKSI KORBAN mengalami salah urat saksi SAKSI MR yang merupakan ibu SAKSI KORBAN meminta terdakwa TERDAKWA untuk memijat SAKSI KORBAN kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 10.00 wita terdakwa datang ke kamar kos SAKSI KORBAN dan langsung melakukan pijatan terhadap SAKSI KORBAN, dimana pertama-tama terdakwa meminta SAKSI KORBAN untuk membuka baju dan tengkurap diatas tempat tidur kemudian terdakwa mulai memijat kaki dan tangan saksi korban lalu terdakwa memijat punggung saksi korban, saat terdakwa memijat punggung saksi korban terdakwa lalu mengambil tangan SAKSI KORBAN dan memasukan tangan SAKSI KORBAN ke dalam celana terdakwa sampai menyentuh kemaluan terdakwa sambil berkata " tidak apa apa biar cepat sembuh" setelah selesai memijat punggung lalu terdakwa menyuruh SAKSI KORBAN tidur terlentang dan terdakwa mulai memijat tangan saksi korban lalu ke perut dan terakhir terdakwa menurunkan celana pendek saksi korban sampai lutut lalu terdakwa memijat kemaluan saksi korban dengan cara menusuk nusuk vagina saksi korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa setelah itu terdakwa kembali mengambil tangan saksi korban memasukan ke celana terdakwa dan disuruh memegang kemaluan terdakwa namun saksi korban melawan dengan cara menarik tangan saksi korban namun terdakwa kembang mengatakan tidak apa-apa biar cepet sembuh " setelah melakukan pijatan selama kurang lebih tiga setengah jam Terdakwa selesai melakukan pijatan lalu terdakwa ke kamar mandi

hal. 3 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



dan langsung pulang sedangkan Terdakwa mengenakan pakaiannya sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SAKSI KORBAN merasa trauma serta sakit dan perih pada vagina saksi korban dan mulai hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 vagina SAKSI KORBAN mengalami bengkak dan keras seperti batu;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum no. UK.01.15/IV.E.19/VER30&2T/4 tertanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr Kunthi Yulianti. SpKF dengan kesimpulan pada korban perempuan, berusia kurang lebih sembilan tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan Terdakwa pun tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1.Saksi, SAKSI KORBAN :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 10.00 wita bertempat di DENPASAR saksi telah dicabuli oleh terdakwa;-----

- Bahwa berawal dari bengkak dan sakit yang dialami oleh saksi di bagian leher kemudian ibu saksi yaitu saksi SAKSI MR meminta terdakwa untuk melakukan pemijatan kepada saksi karena saksi SAKSI MR mengira saksi mengalami salah urat karena setelah dibawa ke puskesmas bengkak pada leher saksi tidak hilang;-----

hal. 4 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 10.00 wita terdakwa datang ke tempat kos saksi dan mulai melakukan pemijatan kepada saksi;-----
- Bahwa terdakwa mulai memijat saksi dimana pertama-tama terdakwa meminta SAKSI KORBAN untuk membuka baju dan tengkurap diatas tempat tidur kemudian terdakwa mulai memijat kaki dan tangan saksi korban lalu terdakwa memijat punggung saksi korban, saat terdakwa memijat punggung saksi korban terdakwa lalu mengambil tangan SAKSI KORBAN dan memasukan tangan SAKSI KORBAN ke dalam celana terdakwa sampai menyentuh kemaluan terdakwa sambil berkata" tidak apa apa biar cepat sembuh" setelah selesai memijat punggung lalu terdakwa menyuruh SAKSI KORBAN tidur tertentang dan terdakwa mula memijat tangan saksi korban lalu ke perut dan terakhir terdakwa menurunkan celana pendek saksi sampai ke lutut lalu terdakwa memijat kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari telunjuknya yang ditusuk tusukan ke kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa kembali mengambil tangan saksi korban dan memasukan ke celana terdakwa dan disuruh memegang kemaluan Terdakwa namun saksi korban mencoba melawan dengan cara menarik tangar saksi korban namun terdakwa kembali mengatakan "tidak apa apa biar cepet sembuh" setelah melakukan pemijatan selama kurang lebih tiga setengah jam Terdakwa selesai melakukan pemijatan lalu Terdakwa kekamar mandi dan langsung pula sedangkan Terdakwa mengenakan pakaiannya sendiri;-----
- Bahwa saat dilakukan pemijatan ibu saksi yaitu saksi SAKSI MR tidak ada dikiamar karena harus bekerja sedangkan saksi ditunggu ditunggu oleh saksi SAKSI ASyaitu kakak saksi namun saksi SAKSI ASberada diruang sebelah yang hanya dibatasi dengan lemari dan sedang asyik menggunakan headset ditinganya sehingga tidak bisa mendengar;-----
- Bahwa saksi dipijat kurang lebih tiga setengah jam;-----
- Bahwa saat saksi dipijat saksi merasa nyen dan satat namun saksi tidak berani berteriak;-----

hal. 5 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



- Bahwa saat dipijat bagian tubuh yang paling lama dtpijat adalah kemaluan saksi yang dilakukan dengan cara ditusuk-tusuk dengan menggunakan jari tangan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa yang membuka celana dalam serta celana pendek saksi;-----
- Bahwa setelah dipijat SAKSI KORBAN mengalami sakit dan perih pada vagina saksi korban dan mulai hari kamis tanggal 29 Mei 2014 vagina SAKSI KORBAN mengalami bengkak dan keras seperti batu;-----
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan ibu saksi kalau saksi disuruh memegang kemaluan terdakwa;-----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Mei 2014 saksi memberitahukan kepada ibu saksi kalau vagina saksi bengkak dan keras karena dipijat oieh terdakwa;-----
- Bahwa setelah dipijat bengkak pada leher saksi tidak sembuh malahan semakin membengkak;-----
- Bahwa ibu saksi juga memberitahukan kepada saksi SAKSI JT kalau vagina saksi bengkak dan keras kemudian oleh saksi SAKSI JT saksi didoakan agar cepat sembuh;-----
- Bahwa berdasarkan visum et repertum no. UK.01.15/IV.E.19/VER/308/2014 tertanggal 05 juni 2014 yang ditandatangani oleh dr Kunthi Yulianti Sp.KF, dengan kesimpulan : pada korban perempuan, berusia kurang lebih Sembilan tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan tidak ditemukan persetubuhan baru;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----

2.Saksi, SAKSI MR :

- Bahwa, saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;-----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 mei 2014 sekira pukul 10.00 wita bertempat di jl danau tempe no 9 sanur telah dicabuli oleh tersangka;----

hal. 6 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi korban pada sore harinya dimana saksi korban menceritakan kalau tersangka menyuruh saksi korban untuk memegang kemaluan tersangka;-----
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada ditempat kerja;-----
- Bahwa pada awalnya saksi melihat leher saksi korban dalam keadaan bengkak dan badannya panas kemudian saksi ajak ke puskesmas panas badannya turun namun lehernya masih bengkak kemudian karena mengira saksi korban salah urat saksi memanggil tukang pijat yaitu terdakwa;-----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Mei 2014 tersangka datang dan saksi mempersiapkan tempat untuk melakukan pemijatan terhadap saksi korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka baju namun masih mengenakan celana pendek dan tidur tengkurap di tempat tidur beralaskan kain kemudian saksi meninggalkan saksi korban dan terdakwa karena harus bekerja dan saksi berpesan kepada kakak saksi korban atas nama SAKSI AS untuk mengawasi terdakwa saat memijat saksi korban dan saksi SAKSI AS mengiyakan;-----
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi pulang ke rumah lalu saksi korban menceritakan kalau merasa jijik karena diduruh memegang kemaluan terdakwa saat dipijat oleh terdakwa kemudian karena marah saksi lalu mengirim sms kepada terdakwa dan mengatakan kalau saksi korban mengadu kalau telah disuruh memegang kemaluan terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya;-----
- bahwa kemudian pada har rabu tanggal 28 mei 2014 sekira pukul 20 .00 wita saat selesai sembahyang dari gereja saksi diberitahukan oleh saksi korban kalau terdakwa juga telah memijat vagina saksi korban dan vagina saksi menjadi bengkak dan keras setelah dipijat;-----
- bahwa mengetahui hal tersebut saksi memberitahukan keadaan saksi korban Kepada saksi SAKSI JT selaku pemimpin doa di gereja saksi kemudian oleh SAKSI JT dar om dia gereja, saksi korban didoakan agar lekas sembuh dan beberapa hari kemudian bengkak nya berangsurangsur membaik;-----
- bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;-----

hal. 7 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi, SAKSI JT :

- Bahwa, saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi ada kenal dengan SAKSI KORBAN dan ibu saksi yaitu di perkumpulan doa di gereja;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 mei 2014 sekira pukul 20.00 wita, saksi diberitahukan oleh SAKSI KORBAN kalau telah dicabuli oleh terdakwa saat dipijat pada hari selasa tanggal 27 mei 2014;
- bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 mei 2014 sekira pukul 20.00 wita selesai doa bersama di gereja saksi melihat SAKSI KORBAN tampak murung, sedih, tertekan dan trauma kemudian saksi berusaha meyakinkan saksi korban agar menceritakan apa yang dialaminya kemudian saksi korban menceritakan kalau telah dicabuli oleh terdakwa saat dipijat dengan cara terdakwa menyuruh saksi korban memegang kemaluan terdakwa sebanyak dua kali dan saksi diberitahukan oleh saksi SAKSI MR kalau dalam posisi terlentang terdakwa membuka celana saksi korban lalu memijat dan memegang vagina saksi korban sehingga vagina saksi korban menjadi bengkak dan keras seperti batu;
- bahwa kemudian saksi SAKSI MR membuka celana saksi korban dan saksi melihat vagina saksi korban tampak kemerahan dan keras;
- bahwa kemudian saksi beserta tim doa gereja mendoakan saksi korban agar cepat sembuh;

4. Saksi, SAKSI AS :

Dibacakan keterangannya dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa korban adalah adik saksi;
- Bahwa diceritakan oleh adik saksi yaitu saksi korban dan ibu saksi SAKSI MR yang menceritakan kalau saksi korban pada hari selasa

hal. 8 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



tanggal 27 mei 2014 dicabuli oleh terdakwa saat saksi korban dipijat oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dikamar saksi bersebelahan dengan kamar saksi korban yang sedang dipijat oleh terdakwa dan hanya dibatasi lemari;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 mei 2014 sekira pukul 10.00 terdakwa datang ke kamar kos untuk melakukan pemijatan terhadap saksi korban atas permintaan ibu saksi karena mengira saksi korban mengalami salah urat;
- Bahwa saksi melihat saksi korban tidur temgkurap di tempat tidur dengan beralaskan kain yang telah dipersiapkan oleh ibu saksi dimana saksi korban tidak menegnakan baju hanya celana pendek;
- Bahwa saksi melihat awalnya terdakwa mulali memijat dari kaki saksi korban kemudian saksi masuk ke kamar saksi yang bersebelahan dengan tempat saksi korban dipijat dan hanya berbatasan lemari sambil sesekali melihat saksi korban dipijat;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan "tidak apa-apa biar cepet sembuh";
- Bahwa saat saksi ke kamar mandi saksi melihat tangan saksi korban berada di pangkuan terdakwa;
- Bahwa saksi korban dipijat kurang lebih tiga setengah jam;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi korban kalau saksi korban merasa nyeri dan sakit pada kemaluan /vagina saksi korban dan mulai rabu malan tanggal 28 mei 2014 vagina saksi korban bengkak dan keras seperti batu dan menurut pengakuan saksi korban terdakwa ada dipijat dibgian vagina saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping telah didengar keterangan saksi-saksi, didepan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh saksi SAKSI MR untuk datang ke kamar kos untuk memijat SAKSI KORBAN kemudian pada hari selasa tanggal 27 mei 2014 sekira pukul 10.00 wita terdakwa datang ke kamar

hal. 9 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kos untuk memijat saksi korban karena saksi korban mengalami sakit pada lehernya;

- Bahwa kemudian saat terdakwa datang ke kamar kos terdakwa langsung memijat saksi korban dan terdakwa meminta saksi korban untuk membuka baju dan saksi korban mengenakan celana pendek lalu tidur tengkurap ditempat tidur lalu terdakwa mulai memijat pertama-tama dari kaki untuk mencari urat-urat, naik keatas badan serta punggung saksi korban lalu keselangkangan dekat vagina terus ke kepala dan leher;
- Bahwa terdakwa memijat di daerah selangkangan yaitu di sekitar vagina saksi korban karena ada bengkak pada kaki saksi korban;
- Bahwa saat dipijat terdakwa menaruh tangan saksi korban dipangkuan terdakwa supaya lebih enak melakukan pemijatan;
- Bahwa posisi terdakwa saat memijat saksi korban dimana saat saksi korban tertelungkup terdakwa berada di sebelah kiri tempat tidur dan terdakwa duduk di pinggir tempat tidur dan menarik tangan kiri saksi korban dan menaruhnya di pangkuan terdakwa kemudian saat posisi saksi korban terlentang terdakwa pindah keatas tempat tidur dan berada di sebelah kiri dinda dan duduk diatas tempat tidur lalu menarik tangan saksi korban dan menaruh dipangkuan terdakwa;
- Bahwa saat dipijat saksi korban merasa kesakitan namun tidak teriak;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu lembar kain warna hijau bermotif endek;
- Satu baju kaos warna pink;
- Satu celana pendek warna biru krem;
- Satu celana dalam warna krem;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh **fakta fakta hukum** sebagai berikut :

hal. 10 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 10.00 wita di DENPASAR, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni SAKSI KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 SAKSI KORBAN mengalami bengkak dan sakit pada bagian leher karena mengira SAKSI KORBAN mengalami salah urat saksi SAKSI MR yang merupakan ibu SAKSI KORBAN meminta terdakwa TERDAKWA untuk memijat SAKSI KORBAN kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 10.00 wita terdakwa datang ke kamar kos SAKSI KORBAN dan langsung melakukan pemijatan temadap SAKSI KORBAN, dimana pertama-tama terdakwa meminta SAKSI KORBAN untuk membuka baju dan tengkurap diatas tempat tidur kemudian terdakwa mulai memijat kaki dan tangan saksi korban lalu terdakwa memijat punggung saksi korban, saat terdakwa memijat punggung saksi korban terdakwa lalu mengambil tangan SAKSI KORBAN dan memasukan tangan SAKSI KORBAN ke dalam celana terdakwa sampai menyentuh kemaluan terdakwa sambil berkata "tidak apa apa biar cepat sembuh" setelah selesai memijat punggung lalu terdakwa menyuruh SAKSI KORBAN tidur terlentang dan terdakwa mulai memijat tangan saksi korban lalu ke perut dan terakhir terdakwa menurunkan celana pendek saksi korban sampai lutut lalu terdakwa memijat kemaluan saksi korban dengan cara menusuk nusuk vagina saksi korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa setelah itu terdakwa kembali mengambil tangan saksi korban memasukan ke celana terdakwa dan disuruh memegang kemaluan terdakwa namun saksi korban melawan dengan cara menarik tangan saksi korban namun terdakwa kembang mengatakan tidak apa-apa biar cepet sembuh " setelah melakukan pemijatan selama kurang lebih tiga setengah jam Terdakwa selesai melakukan pemijatan lalu terdakwa ke kamar

hal. 11 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



mandi dan langsung pulang sedangkan Terdakwa mengenakan pakaiannya sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SAKSI KORBAN merasa trauma serta sakit dan perih pada vagina saksi korban dan mulai hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 vagina SAKSI KORBAN mengalami bengkak dan keras seperti batu;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum no. UK.01.15/IV.E.19/VER30&2T/4 tertanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr Kunthi Yulianti. SpKF dengan kesimpulan pada korban perempuan, berusia kurang lebih sembilan tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis didalam persidangan ini maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaannya dapat terbukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dimana dalam uraian surat dakwaannya atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa TERDAKWA dimana

hal. 12 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan jaksa penuntut umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum

Unsur dengan sengaja,

Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmemerk);
 2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Ofset bij Zekerheids Bewustein);
 3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (afset bij Mogelijkheid – Bewustein, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 - 65);
- a. Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Prof. Wiryono Projodikoro, hal 61-65), baiuk timbulnya akibat maupun perbvuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja;
 - b. Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dan delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu past akan mengikuti perbuatan itu;
 - c. Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan keterangan saksi - saksi SAKSI KORBAN, saksi SAKSI MR, saksi SAKSI JT, saksi SAKSI AS yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa memang Terdakwa menginsyafi perbuatannya, karenanya unsur ini terbukti pula oleh perbuatan Terdakwa;

hal. 13 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas semua unsur yang didakwakan telah terbukti dan terpenuhi sehingga terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana oleh karena itu dia harus mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan sidang terhadap Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawabannya atas akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus menerima akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan atau menanggapi pembelaan lisan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, masih mempunyai tanggungan keluarga dan menyesal atas perbuatannya sehingga mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan terdakwa tidak menyangkut didalam masalah yuridisnya tetapi sebatas tentang keringanan hukuman sehingga pembelaan terdakwa tidak perlu dipertimbangkan didalam pembuktian dan pertimbangan yuridis atas tindak pidananya tetapi akan dipertimbangkan didalam penjatuhan pidana atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan atas diri terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat jiwa atau psikis saksi korban terganggu mengingat usia saksi korban yang tergolong anak-anak ;

hal. 14 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



- Perbuatan terdakwa telah membuat malu keluarga saksi korban dan korban sendiri ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moral agama, adat setempat dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji akan berusaha untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini putusan mana oleh Majelis telah dianggap sepadan / setimpal dengan kesalahan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan supaya terhadap terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dimana atas barang bukti yang diajukan didepan persidangan telah dibenarkan oleh saksi korban maupun terdakwa sendiri bahwa atas barang bukti tersebut diakui milik saksi korban dan terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah, maka atas barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal 82 Undang Undang No. 23 tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

hal. 15 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul** “ ; -----
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga)** tahun dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan hukuman kurungan selama : **1 (satu)** bulan;----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu lembar kain warna hijau bermotif endek;
 - Satu baju kaos warna pink;
 - Satu celana pendek warna biru krem;
 - Satu celana dalam warna krem.dikembalikan kepada saksi korban melalui saksi SAKSI MR;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2014 oleh kami **INDRIA MIRYANI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **KETUT DATENG, SH.** dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu **L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NI LUH PUTU ARI SUPARMI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

hal. 16 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KETUT DATENG, SH.

INDRIA MIRYANI, SH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

Panitera Pengganti,

L. P. KUSUMA DEWI, SH.MH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 14 Oktober 2014, No.560/Pid.Sus/2014/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMA DEWI, SH.MH.

hal. 17 dari 17, putusan perkara pidana Nomor 560/Pid.Sus/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)